

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1394/2531

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นางเรณู วิบูลย์อรรถจัน หรือพิบูลธนาจ

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1304

ป.วิ.พ. มาตรา 177, มาตรา 183, มาตรา 249

พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 มาตรา 22, มาตรา 40, มาตรา 42

ที่จำเลยฎีกาคัดค้านคำสั่งศาลที่กำหนดให้จำเลยนำสืบก่อนว่าไม่ถูกต้องนั้น เมื่อถึงอย่างไรก็ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงคำวินิจฉัยของศาลเป็นอย่างอื่นแล้วฎีกาข้อกฎหมายข้อนี้จึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการพิจารณา

เมื่อจำเลยยอมรับข้อเท็จจริงว่าการต่อเติมดัดแปลงอาคารของจำเลยได้กระทำไปโดยฝ่าฝืนกฎหมายและยื่นล้าออกไปเหนือทางสาธารณะเช่นนี้แล้วจำเลยยอมไม่มีอำนาจอันชอบธรรมใด ๆ ที่จะให้ตัวอาคารดังกล่าวคงสภาพที่เป็นการล่วงละเมิดต่อสิทธิของสาธารณะชนโดยทั่วไปได้ ศาลย่อมพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนอาคารส่วนที่ยื่นล้าออกไปเหนือทางสาธารณะนั้นเสีย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ดัดแปลงต่อเติมอาคารยื่นออกไปเหนือทางสาธารณะโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนอาคารที่

จำเลยต่อเติม ถ้าจำเลยไม่ยอมรื้อถอนให้โจทก์รื้อถอนได้เองโดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

จำเลยให้การว่า จำเลยได้ดัดแปลงอาคารจริงแต่ได้ชำระค่าปรับตามที่พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับแล้ว การดัดแปลงอาคารนี้สามารถแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ โจทก์จึงไม่มีอำนาจสั่งหรือขอให้ศาลบังคับให้จำเลยรื้อถอน ขอให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนอาคารพิพาทส่วนที่จำเลยดัดแปลงต่อเติม หากจำเลยไม่รื้อให้โจทก์รื้อถอนได้เองตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๐, ๔๒ โดยจำเลยออกค่าใช้จ่าย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาคัดค้านคำสั่งศาลที่กำหนดให้จำเลยมีหน้าที่นำสืบก่อนว่าไม่ถูกต้องนั้น เห็นว่า เป็นฎีกาข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการพิจารณา เพราะถึงอย่างไรก็ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงคำวินิจฉัยของศาลเป็นอย่างอื่น ทั้งคำสั่งศาลชั้นต้นให้จำเลยมีหน้าที่นำสืบก่อนดังกล่าวเมื่อพิเคราะห์คำฟ้องและคำให้การแล้ว ศาลฎีกาเห็นว่า คำสั่งเช่นนั้นถูกต้องแล้ว

จำเลยฎีกาอีกข้อหนึ่งว่า การที่เจ้าพนักงานของโจทก์จะสั่งให้จำเลยรื้อถอนอาคารส่วนที่ก่อสร้างต่อเติมฝ่าฝืนกฎหมาย ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้นั้น จะต้องเป็นกรณีที่การฝ่าฝืนนั้นไม่อาจแก้ไข

หมายเหตุ